

모자보건법 일부개정법률안
(김도읍의원 대표발의)

의안 번호	17747
----------	-------

발의연월일 : 2026. 3. 25.

발 의 자 : 김도읍 · 이현승 · 김미애
이성권 · 안철수 · 박성훈
구자근 · 김은혜 · 백종현
박충권 의원(10인)

제안이유 및 주요내용

현행법은 지방자치단체의 장이 관할 구역 내 공공산후조리원을 설치·운영하도록 하고, 저소득 취약계층 등에게 우선이용하게 할 수 있도록 규정하고 있음.

그러나 공공산후조리원을 우선적으로 이용할 수 있는 저소득 취약계층의 구체적인 사항을 동법 시행령 별표에서 포괄적으로 위임시켜 이를 법률에 명확하게 명시하고, 우선이용 뿐만 아니라 이용료의 전부 또는 일부를 감면할 수 있도록 하여 이용 부담을 덜어주고자 함.

또한, 경찰, 소방 등 국민의 안전을 위해 위험한 직무에 종사하는 공무원의 경우에도 공공산후조리원 이용 지원에 포함하여 국민과 국가를 위해 헌신하는 분들의 복지증진 및 예우를 하고자 함(안 제15조의17).

모자보건법 일부개정법률안

모자보건법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제15조의17제2항을 제3항으로 하고, 같은 조에 제2항을 다음과 같이 신설하며, 같은 조 제3항(중전의 제2항) 중 “저소득 취약계층 우선이용 여부 등”을 “우선이용 여부 등”으로 한다.

② 시·도지사 또는 시장·군수·구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람에게는 공공산후조리원을 우선이용하게 하거나, 이용요금의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.

1. 「국가유공자 등 예우 및 지원에 관한 법률」에 따른 국가유공자, 그 유족 또는 가족
2. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 및 차상위계층
3. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따른 5·18 민주유공자, 그 유족 또는 가족
4. 「다문화가족지원법」에 따른 다문화가족의 산모
5. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 따른 보호대상자 또는 그 배우자
6. 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정하여 고시하는 희귀난치성질환을 앓고 있는 산모

7. 「장애인복지법」에 따른 장애인 또는 그 배우자
8. 「한부모가족지원법」에 따른 한부모가족의 산모
9. 다태아 또는 셋째 자녀 이상을 출산한 산모
10. 경찰공무원, 소방공무원, 교정직공무원 및 그 밖의 공무원 중에서 대통령령으로 정하는 요건에 따라 위험한 직무에 종사하는 것으로 인정되는 공무원

부 칙

이 법은 공포 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제15조의17(지방자치단체의 산후 조리원 설치) ① (생 략) <u><신 설></u>	제15조의17(지방자치단체의 산후 조리원 설치) ① (현행과 같음) <u>② 시·도지사 또는 시장·군 수·구청장은 다음 각 호의 어 느 하나에 해당하는 사람에게 는 공공산후조리원을 우선이용 하게 하거나, 이용요금의 전부 또는 일부를 감면할 수 있다.</u> <u>1. 「국가유공자 등 예우 및 지 원에 관한 법률」에 따른 국 가유공자, 그 유족 또는 가족</u> <u>2. 「국민기초생활 보장법」에 따른 수급자 및 차상위계층</u> <u>3. 「5·18민주유공자예우 및 단체설립에 관한 법률」에 따 른 5·18민주유공자, 그 유족 또는 가족</u> <u>4. 「다문화가족지원법」에 따 른 다문화가족의 산모</u> <u>5. 「북한이탈주민의 보호 및 정착지원에 관한 법률」에 따 른 보호대상자 또는 그 배우 자</u>

② 공공산후조리원 설치·운영 시 감염 및 안전관리 대책 마련, 모자동실 설치·운영, 이용자 부담 및 <u>저소득 취약계층 우선이용 여부 등</u> 설치기준과 운영에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.	6. 「의료급여법」에 따라 보건복지부장관이 정하여 고시하는 <u>희귀난치성질환을 앓고 있는 산모</u> 7. 「장애인복지법」에 따른 <u>장애인 또는 그 배우자</u> 8. 「한부모가족지원법」에 따른 <u>한부모가족의 산모</u> 9. <u>다태아 또는 셋째 자녀 이상을 출산한 산모</u> 10. <u>경찰공무원, 소방공무원, 교정직공무원 및 그 밖의 공무원 중에서 대통령령으로 정하는 요건에 따라 위험한 직무에 종사하는 것으로 인정되는 공무원</u> ③ ----- ----- -----, --- ----- <u>우선이용 여부 등</u> - ----- ----- -----.
--	--